



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 7338/2023/CA1

Paraná, 01 de marzo de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"AGUILAR, HAYDEE GRISELDA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO por MORA de la ADMINISTRACIÓN"**, Expte. N° FPA 7338/2023/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte actora en fecha 07/12/2023, contra la sentencia del día 05/12/2023.

El recurso se concede el 27/12/2023, contesta agravios la parte demandada el 29/12/2023 y pasa la causa para resolver el 19/02/2023.

II- a) Que, la actora, Sra. Haydee Griselda Aguilar, deduce amparo por mora contra la Administración Nacional de Seguridad Social a fin de que se le ordene dictar el acto administrativo que por derecho corresponda en el Expediente Administrativo N°024-27-13668623-8-974-000001, respectivo a su solicitud de jubilación ordinaria (PBU-PC-PAP-MORATORIA LEY N°24.476), iniciado el 03/03/2023.

Relata que el trámite se encuentra inmovilizado desde el día 12/04/2023 y que, transcurrido un plazo razonable para que la ANSES se expida, interpuso pronto despacho el 30/06/2023.

Agrega que la accionada no contestó dicha intimación, no informó las circunstancias que motivaron la demora ni resolvió el expediente administrativo en cuestión, lo que motivó la interposición de la presente acción el 25/08/2023.

Fecha de firma: 01/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38178888#402027523#20240301093120971

b) Que, comparece la demandada y presenta el informe requerido.

Acompaña extracto de captura de pantalla del estado del trámite y expresa que el expediente de la actora se encuentra acordado y que se le ha otorgado el beneficio de jubilación N°14-01752609-0.

Alega que no existió ninguna demora de su parte y refiere al trámite administrativo que debe cumplirse para otorgar un beneficio jubilatorio, el que se encontraba en proceso de cumplimiento.

Solicita que se declare abstracta la cuestión y se impongan las costas por su orden.

Hace reserva del caso federal.

c) Que, la actora contesta el traslado conferido, indica que su pedido de jubilación ordinaria fue resuelto favorablemente y pide se impongan las costas a la demandada.

d) Que, el Juez de primera instancia dicta sentencia que declara abstracta la cuestión, impone las costas por su orden, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

Contra dicha decisión se alza la actora apelante.

III- a) Que agravia a la accionante la distribución de costas efectuada. Cuestiona que el sentenciante se apartara del criterio fijado en precedentes de similares características.

Argumenta que fue la ANSES quien, con su silencio e inacción, forzó a su parte a interponer la presente acción. Cita doctrina y jurisprudencia que abona su postura.

Hace reserva del caso federal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 7338/2023/CA1

b) La parte demandada contesta agravios y, por los fundamentos que expone, solicita se rechace el recurso interpuesto. Mantiene reserva del caso federal.

IV- a) Que, al abordar los agravios de la parte actora, debe destacarse que, anteriormente, este Tribunal resolvía que, en los amparos por mora contra la ANSES, correspondía la distribución de costas en el orden causado por aplicación del art. 21 de la ley 24.463, conforme el criterio de la CSJN en los autos "Vago, Alicia Sara c/ANSeS s/ amparo por mora de la administración" (Cfr. "Fallos": 320:2783).

Sin embargo, recientemente, la Corte Suprema en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y reafirmó la plena vigencia del art. 36 de la ley 27.423, que dispone que en las causas de seguridad social las costas deben distribuirse de conformidad con lo normado en el CPCCN, con excepción de aquellos supuestos en que los beneficiarios resulten vencidos, en cuyo caso se impondrán en el orden causado.

Conforme este criterio, corresponde analizar la distribución de costas de esta causa.

b) Que, surge de las constancias agregadas en autos que la parte actora, Sra. Aguilar, inicia el trámite de solicitud de jubilación ordinaria el 03/03/2023.

Atento que el expediente administrativo N°024-27-13668623-8-974-000001 se encontraba inmovilizado, en fecha 30/06/2023 la actora interpone pronto despacho ante el



organismo previsional y, ante el silencio de la demandada, deduce amparo por mora el 25/08/2023.

Por su parte, la ANSES se presenta en estos autos y adjunta constancia digital del seguimiento del trámite de la que surge que el 01/09/2023 fue acordado y que se le ha otorgado a la amparista el beneficio de jubilación N°14-01752609-0.

De lo expuesto, se observa que, si bien en la presente causa no ha habido vencedor ni vencido, la demandada ha dado motivos suficientes para interponer la acción judicial atento a que el trámite estuvo paralizado desde el 12/04/2023 y hasta luego de iniciada la acción. Por ello, sin perjuicio de haberse declarado abstracta la cuestión, no es ajustada a derecho la distribución de costas efectuada por el Magistrado de grado, debiendo ser revocada.

De esta manera, corresponde admitir los agravios de la parte actora, declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del Decreto 157/2018, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSES s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023) e imponer las costas de primera instancia a la ANSES, según lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

V- Que las costas de esta instancia también se impondrán a la demandada por resultar vencida, en virtud de los fundamentos expuestos en el considerando anterior y lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 7338/2023/CA1

VI- Que, se regulan honorarios a las letradas de la parte actora, Dras. Ornella Florencia BUTTAZZONI y María de los Ángeles JACOB, en forma conjunta, en la cantidad de 6,8 UMA, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES (\$275.883), en virtud de lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resolución SGA 176/2024 de la CSJN; sin regularse a los letrados de la parte demandada, conforme lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora.

Revocar la distribución de costas en el orden causado, declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del Decreto 157/2018, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023) e imponer las costas de primera instancia a la ANSES, según lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

Imponer las costas de esta instancia a la apelante vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regular honorarios a las letradas de la parte actora, Dras. Ornella Florencia BUTTAZZONI y María de los Ángeles JACOB, en forma conjunta, en la cantidad de 6,8 UMA, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES (\$275.883), en virtud de lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resolución SGA 176/2024 de la CSJN; sin regularse

Fecha de firma: 01/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38178888#402027523#20240301093120971

a los letrados de la parte demandada, conforme lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese y difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 01/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38178888#402027523#20240301093120971